

1500762-60.2021.8.26.0242

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... eis que o acusado fora condenado por tráfico de drogas (autos n. 0004290-60.2013.8.26.0242 - trânsito em julgado para a Defesa em 29/08/2014 - fls. 122 - trânsito em julgado da extinção da pena corporal em 07/12/2015 e trânsito em julgado da pena de multa em 02/05/2017 - fls. 120). Presente, também, a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), tendo em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

2ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500762-60.2021.8.26.0242 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500762-60.2021.8.26.0242

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAF ANTONIO CABOVITO e outro

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra LEANDRO SILVA DE SOUSA e ALAF ANTÔNIO CABOVITO, qualificados nos autos (fls. 12 e 11, respectivamente), dando-os como incurso nas sanções previstas pelo artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV, pela prática dos fatos descritos na inicial acusatória (fls. 53/54).

A denúncia foi recebida em 30 de outubro de 2021 (fls. 56/57).

Citados (fls. 63/64 e 65/66), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 71/73) por meio de defensora dativa (fls. 67).

Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal (absolvição sumária), foi determinado o prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória (fls. 84/87).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação e os acusados foram interrogados (fls. 110/112 - mídias digitais).

O Ministério Público pleiteou o acolhimento da pretensão acusatória, tecendo considerações sobre cada etapa da dosimetria da pena.

Por sua vez, a Defesa Técnica dos acusados pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento de atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância e, subsidiariamente, sua absolvição por ausência de provas, tecendo, ainda, considerações acerca da dosimetria em caso de condenação (fls. 113/116).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício.

A preliminar de atipicidade material da conduta confunde-se com o mérito e como tal será analisada.

Ademais, a relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

Passo a analisar o mérito.

Os acusados LEANDRO e ALAF foram denunciados porque, supostamente, no dia 22 de maio de 2021, por volta das 02h01min, na Rua Floriano Peixoto, n. 403, Centro, nesta cidade e Comarca de Igarapava, durante o repouso noturno e agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram coisas alheiras móveis, consistentes em 4 (quatro) sacos de cal e uma carriola, descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pertencentes à vítima Tiago Pereira de Castro.

Após regular instrução processual, a pretensão acusatória deve ser acolhida em parte.

A materialidade dos delitos foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 367/2021 (fls. 03/05), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 09/10), pelo auto de avaliação (fls. 16/17), pelo relatório final (fls. 22/23), pelos elementos de informação colhidos em fase inquisitorial, bem como pela prova oral colhida em juízo.

De igual modo, a autoria também foi demonstrada.

O policial militar Luiz Ricardo de Paula disse, em Juízo, que, no dia dos fatos, durante a madrugada, entre 02h00 e 03h00, em patrulhamento pelo centro, no cruzamento das ruas Saldanha Marinho e Coronel Francisco Martins, visualizaram ALAF com um saco de cal nas costas e, em seguida, visualizaram LEANDRO carregando um carrinho de mão com 3 (três) sacos de cal dentro. Ante a conhecida prática de furtos e envolvimento com drogas dos dois, foi realizada a abordagem, ocasião em que eles confessaram que pegaram os objetos em uma construção próxima. Falou que, com auxílio de outra viatura, a construção foi localizada no cruzamento da Rua Floriano Peixoto com a Cerqueira César, única obra nas redondezas, onde existia uma placa da construtora. Disse que ligaram para o proprietário da empresa, que compareceu no local e confirmou a falta de 4 (quatro) sacos de cal e um carrinho de mão, reconhecendo os objetos como aqueles que estavam com os réus, indicando que não sentiu falta de outros objetos nesta data. Disse que havia uma porta que não estava devidamente fixada e só tampava a frente e que foi retirada pelos acusados. Confirmou que LEANDRO e ALAF confessaram o delito e disseram que seria para consumo de drogas. Disse que todos os fatos foram presenciados por seu companheiro de farda Fernando Henrique Oliveira (fls. 110/112 - mídia digital).

Em sentido semelhante, suas declarações em fase extrajudicial (fls. 07), bem como as de seu companheiro de farda Fernando Henrique Oliveira (fls. 06).

No caso, nada existe a macular a idoneidade do testemunho do policial.

A jurisprudência sedimentada preconiza que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa. Nesse sentido: "(...) No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, 'a priori', valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais 'lato sensu'(...)" (E. TJSP, Apelação Criminal n. 3001516-50.2013.8.26.0292, Rel. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, DJ 11.07.2017).

Seria um contrassenso credenciar ao Estado pessoas para a função repressiva ou investigativa e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências.

O depoimento da testemunha mostra-se coerente com a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, sendo que acusados e Defesa Técnica não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade e a consistência de tal depoimento.

Em seu interrogatório judicial, LEANDRO SILVA DE SOUSA, por sua vez, confessou os fatos. Disse que faz uso de crack e que confirmou que, no dia dos fatos, ele e ALAF entraram na obra e furtaram 4 (quatro) sacos de cal e uma carriola, com o objetivo de vendê-los para usar entorpecentes, indicando que já tinham utilizado entorpecentes conjuntamente naquele dia, sendo abordados pelos policiais militares no caminho, acrescentando que ambos confirmaram o delito imediatamente. Falou que não trabalhava e sustentava o vício através de furtos (fls. 110/112 - mídia digital).

Registro que, em solo extrajudicial, seu interrogatório seguiu a mesma linha, com a confissão dos fatos (fls. 12).

Em seu interrogatório judicial, o réu ALAF ANTÔNIO CABOVITO confessou os fatos e confirmou que ele e LEANDRO tiraram 4 (quatro) sacos de cal e uma carriola da obra, pois "nóis tava na abstinência de usar um crack - sic", confirmando que já tinham utilizado, conjuntamente, muitos entorpecentes anteriormente no mesmo dia. Falou que estavam passando pelo local, quando viram a obra e com apenas um arame no portão e pegaram os objetos. Disse que iriam vender os objetos para comprar mais crack. Confirmou que foram abordados pelos policiais militares no caminho (fls. 110/112 - mídia digital).

Em sede policial, o acusado também confessou os fatos (fls. 11).

Pois bem.

Como se vê, os acusados LEANDRO e ALAF, tanto extrajudicialmente, quanto em juízo, confessaram os fatos.

Para além disso, o firme relato do policial militar ouvido em juízo, bem como os depoimentos dele e de seu colega em fase investigativa, no sentido de que os acusados, em patrulhamento de rotina, visualizaram os acusados na posse dos objetos subtraídos e que, abordados, eles imediatamente confessaram a subtração dos bens.

Anoto, ainda, que a vítima Tiago, em que pese não tenha sido ouvida em juízo, reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade (fls. 08) e foi devidamente restituído (fls. 09).

Assim sendo, a confissão judicial dos acusados LEANDRO e ALAF, bem como os demais elementos de prova (depoimento judicial do policial militar, depoimento extrajudicial dos policiais militares e da vítima e auto de exibição, apreensão e entrega), convergem para o mesmo sentido, atestando a autoria delitiva dos acusados.

O delito consumou-se a partir do momento em que os agentes tiveram a posse dos objetos do furto, que saíram da esfera de vigilância das vítimas e foram recuperados por causa da abordagem policial, de modo que não há falar em tentativa de furto.

Ainda, caracterizada a qualificadora concurso de pessoas, na medida em que ambos concorreram para a prática da subtração dos objetos da obra.

Em que pese os fatos tenham ocorrido durante a madrugada, não é cabível a aplicação da causa de aumento do repouso noturno tendo em vista tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da análise dos Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, n. 1.890.981/SP e n. 1.891.007/RJ, processos-paradigma do Tema n. 1087, ocasião em que foi fixada a tese de que "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Diante de todo o contexto ora apresentado, ao contrário do que aduz a Defesa Técnica, é inviável a aplicação do princípio da insignificância ao caso analisado nestes autos.

Isto porque, para a aplicação deste princípio, a conduta do agente deve ser atípica, dada a sua irrelevância, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e sequer ofender o bem juridicamente protegido.

Neste sentido, estão ausentes alguns dos vetores para a aplicação da teoria da

bagatela, expostos no voto do E. Ministro Celso de Mello, na relatoria do HC 84412/SP, quais sejam: 1) a mínima ofensividade da conduta do agente; 2) a nenhuma periculosidade social da ação; 3) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e 4) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para além das diversas condenações referentes à prática de delitos contra o patrimônio do acusado LEANDRO (vide fls. 283/293) e dos antecedentes criminais do acusado ALAF (vide fls. 122/124), em que pese o valor total dos bens subtraídos não seja expressivo (R\$ 167,96 – vide auto de avaliação de fls. 16/17), é certo que a conduta dos acusados não possui grau de reprovabilidade reduzido e tampouco foi minimamente ofensiva, especialmente porque declararam, em juízo, que não trabalham e o furto ocorreu exatamente para propiciar a utilização de mais entorpecentes (fls. 110/112 – mídias digitais).

Quanto ao baixo valor da coisa, há de se considerar que a sociedade não se move apenas em torno de algo a que se possa dar valor econômico. Imperioso se garantirem os direitos individuais dos ofendidos, dentre eles o patrimônio (não importando qual o seu valor) e a segurança de desenvolver sua atividade econômica sem que seus bens sejam furtados.

Registro que o furto não só repercute no patrimônio da vítima, mas provoca, também, insegurança geral, fruto da repercussão negativa que os delitos trazem consigo, o que pode se agravar caso a sociedade perceba que determinados delitos, em decorrência de seu valor econômico, sejam considerados atípicos. No caso, a conduta deve ser reprovada, sim, e enquadrada em sanção que satisfaça o anseio da sociedade em ver punido o infrator e, ao mesmo tempo, recupere o delinquente para que volte a viver positivamente em sociedade.

Reconhecer a atipicidade implicaria na ignorância de que os acusados empreendem práticas similares de forma reiterada e, sendo levadas em consideração, revelam que o comportamento do acusado não se reveste de menor grau de censura.

O reconhecimento da bagatela, ainda, geraria inequívoca e odiosa sensação de impunidade, além de estimular a prática de fatos similares, caso seja banalizada a análise e o reconhecimento da insignificância.

Ainda, não há qualquer evidência de que os acusados necessitassem do delito para satisfazer um interesse maior que se encontrasse desprotegido, o que, em tese, justificaria a infração. Utilizar os vetores acima mencionados de maneira isolada do contexto fático é permitir que infratores se organizem e cometam inúmeros furtos de objetos de valores de mercado inexpressivos, embora relevantes aos seus proprietários.

Em suma, as provas nos autos afastam, pois, as pretensões formuladas pela Defesa no sentido de que faltam subsídios suficientes para motivar a condenação. A prova produzida em Juízo é segura quanto a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo e culpabilidade dos agentes, sendo necessária a condenação dos acusados pelos crimes previstos no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Provada, pois, a autoria e materialidade do crime de furto qualificado, passo à dosimetria da pena, com a utilização de critério trifásico previsto no Código Penal.

O crime previsto no artigo 155, § 4º, do Código Penal, prevê como pena-base 02 (dois) anos de reclusão e multa.

A) Do réu LEANDRO SILVA DE SOUSA

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal a espécie. O réu apresenta maus antecedentes, eis que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia (ocorrido em 22/05/2021), mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base, sendo este o caso de suas condenações por receptação culposa (autos n. 0000725-15.2018.8.26.0242 – fato ocorrido em 06/09/2015 – trânsito em julgado para a Defesa em 16/06/2021 – fls. 142) e furto qualificado (autos n. 0002794-88.2016.8.26.0242 – fato ocorrido em 01/09/2016 – trânsito em julgado para a Defesa em 23/09/2021 – fls. 144/145). Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos,

circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Logo, existindo circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), aumento a pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena cominada em abstrato (ou seja, 06 anos ou 72 meses), resultando em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da multirreincidência específica, eis que o acusado fora condenado por furto qualificado por quatro vezes (autos n. 0000221-77.2016.8.26.0242 – trânsito em julgado para a Defesa em 10/06/2020 – fls. 141/142; autos n. 0001513-29.2018.8.26.0242 – trânsito em julgado para a Defesa em 22/07/2020 – fls. 143; autos n. 0002000-38.2014.8.26.0242 – trânsito em julgado para a Defesa em 04/06/2019 – fls. 143/144; autos n. 0002305-51.2016.8.26.0242 – trânsito em julgado para a Defesa em 19/11/2020 – fls. 144), além de roubo qualificado (autos n. 0005551-26.2014.8.26.0242 – trânsito em julgado para a Defesa em 22/11/2016 – fls. 145/146). Presente, também, a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), tendo em vista a confirmação do réu, em Juízo, de que realizou o furto constante na denúncia. Com base no artigo 67 do Código Penal, levando em conta a preponderância da multirreincidência, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da análise do Tema Repetitivo n. 585, agravo a pena em apenas 1/6 (um sexto), fixando-a em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, valendo observar que não há que se falar em causa de aumento referente ao repouso noturno, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da análise do Tema Repetitivo n. 1087.

Assim, torno definitiva a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Ante a ausência de elementos nos autos que indiquem a capacidade econômica do acusado, arbitro o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente (artigo 49, § 1º c/c artigo 60, caput, ambos do CP), corrigido monetariamente pelos índices oficiais quando do pagamento, desde a data do fato. Em atenção aos termos dos artigos 33, §§ 2º e 3º e 59 do Código Penal e ao teor da súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, embora a pena seja inferior ao patamar de 04 (quatro) anos, imprescindível a aplicação inicial do regime inicial semiaberto, tendo em vista a periculosidade concreta do agente e a reiteração de delitos contra o patrimônio.

A vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, no caso concreto, encontra fundamento na ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente. Incabível também a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 77, caput e incisos, do Código Penal, eis que, como dito, o réu é reincidente.

B) Do réu ALAF ANTÔNIO CABOVITO

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal a espécie. O réu não apresenta maus antecedentes (fls. 117/121 e 122/124). Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Assim, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, eis que o acusado fora condenado por tráfico de drogas (autos n. 0004290-60.2013.8.26.0242 – trânsito em julgado para a Defesa em 29/08/2014 – fls. 122 – trânsito em julgado da extinção da pena corporal em 07/12/2015 e trânsito em julgado da pena de multa em 02/05/2017 – fls. 120). Presente, também, a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), tendo em vista a confirmação do réu, em Juízo, de que realizou o furto constante na denúncia. Com base no artigo 67 do Código Penal, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da análise do Tema Repetitivo n. 585, promovo a compensação da agravante e da atenuante, mantendo a

pena no patamar anteriormente fixado.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, valendo observar que não há que se falar em causa de aumento referente ao repouso noturno, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da análise do Tema Repetitivo n. 1087.

Assim, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ante a ausência de elementos nos autos que indiquem a capacidade econômica do acusado, arbitro o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente (artigo 49, § 1º c/c artigo 60, caput, ambos do CP), corrigido monetariamente pelos índices oficiais quando do pagamento, desde a data do fato.

O acusado é reincidente e, portanto, a despeito de ter sido imposta pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, em obediência ao regramento estabelecido pelo art. 33, § 2º, do Código Penal e a teor do enunciado n. 719 da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

A vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, no caso concreto, encontra fundamento na ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente. Incabível também a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 77, caput e incisos, do Código Penal, eis que, como dito, o réu é reincidente.

Ante o exposto, ACOELHO EM PARTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia para:

A) CONDENAR o réu LEANDRO SILVA DE SOUSA como incurso no delito de furto qualificado (previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em seu patamar mínimo.

B) CONDENAR o réu ALAF ANTÔNIO CABOVITO como incurso no delito de furto qualificado (previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em seu patamar mínimo.

Os réus responderam ao processo em liberdade e não há fundamentos para sua custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), motivos pelos quais poderão recorrer em liberdade.

Transitada em julgado essa sentença: a) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e à Delegacia de Polícia; b) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) Notifiquem-se os condenados para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP).

Expeça-se certidão de honorários às defensoras nomeadas nos termos do convênio Defensoria Pública/SP e OAB/SP (fls. 67).

Por fim, deixo de condenar os acusados à indenização de que trata o novo art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em virtude da ausência de pedido formal e expresso do Ministério Público ou da vítima.

Desnecessária a inclusão do nome dos condenados no rol dos culpados, tendo-se em vista a revogação do artigo 393 do Código de Processo Penal.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça que neste ato concedo.

Cumpridas todas as formalidades legais, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente.

Igarapava, 14 de dezembro de 2022.

Pedro Henrique Bicalho Carvalho

Juiz de Direito

2ª Vara da Comarca de Igarapava/SP

(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)